

11

இந்திய அரசு
சட்டம் மற்றும் நீதி அமைச்சகம்



2

1855 ஆம் ஆண்டு மரண விபத்துக்கள் சட்டம்

(சட்ட எண். 13/1855)

(1984, ஜூன் 20 அன்று இருந்தவாறு)

THE FATAL ACCIDENTS ACT, 1855

(Act No. 13 of 1855)

(As on 20 th June, 1984)

தமிழாக்கம் :

இந்திய அரசிற்காகத்
தமிழ்நாடு ஆட்சிமொழி (சட்டம்) ஆணையர்
செனனை

தமிழ்நாடு அரசு எழுதுபொருள் அச்சுத் துறை
இயக்குநரால் அச்சிடப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது
1988

விலை : ரூ. 1.80 காசுகள்

1984 ஜூன் 20 ஆம் தேதியிலிருந்தவாறுள்ள 1855 ஆம் ஆண்டு மரண விபத்துக்கள் சட்டத்தின் (சட்ட எண். 13/1855) இந்தப் பதிப்பு, அச்சட்டத்தின் அதிகார முறைத் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பைக் கொண்டுள்ளது. இது 20-6-1984 ஆம் தேதியிட்ட இந்திய அரசிதழின் சிறப்பிதழ், பகுதி XV, பிரிவு 1, எண். 1. I ஆம் தொகுதியில் 4 முதல் 5 வரையிலுள்ள பக்கங்களில் வெளியிடப்பட்டது.

இந்த அதிகார முறைத் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு, 1973 ஆம் ஆண்டு அதிகார முறை மொழிபெயர்ப்புகள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டத்தின் (50/1973) 2 ஆவது பிரிவின் (அ) கூறின் படி குடியரசுத் தலைவருக்குள்ள அதிகாரத்தின்படி வெளியிடப்பட்டது. அவற்று வெளியிடப்பட்டதன் பேரில், இது தமிழில் அச்சட்டத்தின் அதிகார முறை மொழிபெயர்ப்பு ஆயிற்று.

புது தில்லி,
20-6-1984

(ஒப்பம்)
இந்திய அரசுச் செயலர்.

PREFACE

This edition of the *Fatal Accidents Act*, 1855 (13 of 1855), as on the 20th June, 1984, contains the authorised translation of that Act in Tamil and the same was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part XV, Section 1, No. 1, Vol. I, dated 20th June 1984, on pages 4 to 5.

The authorised translation in Tamil was published under the authority of the President under clause (a) of section 2 of the *Authorised Translations (Central Laws) Act*, 1973 (50 of 1973) and on such publication, it became the authorised translation of the Act in Tamil.

New Delhi,
20th June 1984.

(Signed)
Secretary to Government of India

1855 ஆம் ஆண்டு மரண விபத்துக்கள் சட்டம்

(சட்ட எண். 13/1855)

பொருளடக்கம்

விரிவுகள்.

பக்கங்கள்.

முகப்புரை.

1. குறுந்தலைப்பும் அளவுகளையும்.

1

2. வழக்குத் தொடுக்கத்தக்க தீயினால் ஆள் ஒருவருக்கு
வளைவிக்கப்பட்ட இறப்பினால் ஏற்பட்ட இழப்பிற்கான
அவரது குடும்பத்திற்குச் சரியிடு கோரி உரிமைவழக்கு

1

3. ஒன்றுக்கு அதிகமான உரிமைவழக்கு கொண்டுவரப்படுதல்
ஆகாது. சொத்துக்கு ஏற்பட்ட இழப்பு பொறுத்து உரிமைக்
கோரிக்கையும் சேர்க்கப்படலாம்

1

4. வாதி விவரங்கள் முதலியவற்றைக் கொடுத்தல் வேண்டும்

1

5. பொருள்கோளக்கான வகைமுறை

1

1855 ஆம் ஆண்டு மரண விபத்துக்கள் சட்டம்

(சட்ட எண் 13/1855)¹

[1855, மார்ச்சு 27]

வழக்குத் தொடுக்கத்தக்க தீங்கினால் ஆள் ஒருவருக்கு விளைவிக்கப்பட்ட இறப்பினால் ஏற்பட்ட இழப்பிற்காக அவரது குடும்பத்தினருக்குச் சரியீடு வழங்கு வதற்கு வகைசெய்வதற்கான ஒரு சட்டம்.

தம்முடைய தவறான செயல், அசட்டை, அல்லது தவறுகையின் காரணமாக வேறோர் ஆளுக்கு இறப்பு விளைவித்திருக்கலாகும் ஓர் ஆளுக் கெதிராக தற்போது நீதிமன்றம் எதிலும் நடவடிக்கை அல்லது உரிமைவழக்கு எதுவும் தொடுக்கத்தக்கதில்லையா தவறான, அத்தகைய சூழ்நிலையில் தீங்கிழைத்தவர் தம்மால் அவ்வாறு இழைக்கப்பட்ட தீங்கிற்காக இழப்பீடு செலுத்தத்தக்கவராக இருத்தல் வேண்டும் என்பது பெரும்பாலும் நியாயமானதாகவும் உகந்ததாகவும் இருப்பதாலும் பின்வருமாறு சட்டம் இயற்றப்படுகிறது:—

3[1. (1) இந்தச் சட்டம், 1855 ஆம் ஆண்டு மரண விபத்துக்கள் குறுந்தகைப்படும் சட்டம் என்று வழங்கப்பெறும். அளவுகையும்.

(2) இது ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலம் நீங்கலாக இந்தியா முழுவதையும் அளவிட நிற்கும்.

3[1. (2)] ஓர் ஆளின் இறப்பு, தவறான செயல், அசட்டை, தவறு வழக்குத் தொடுக்கத்தக்க கையால் விளைவிக்கப்பட்டு, அந்தச் செயல், அசட்டை, அல்லது தவறுகை தீங்கினால் ஆள் யானது (இறப்பு விளைந்திராவிட்டால்) தீங்குற்ற தரப்பினரை அத்தீங் ஒருவருக்கு கினைப் பொறுத்து நடவடிக்கை ஒன்று எடுத்து இழப்பீடு வசூலிக்க விளைவிக்கப் பட்ட இறப் உரிமையுடையவராக ஆக்குவதாக இருக்கும்போதெல்லாம், தீங்குற்ற ஆள் பினால் ஏற் இறந்துவிட்டபோதிலும், சட்டப்படி பெருங்குற்றம் அல்லது வேறு குற்றப் பட்ட இழப் மாகிற சூழ்நிலைகளில் இறப்பு விளைவிக்கப்பட்டிருந்தபோதிலும், இறப்பு பிற்காக அவரது விளைந்திராவிட்டால் கடப்பாடுடையவராயிருந்திருக்கக்கூடிய தரப்பினர் குடும்பத்திற்குச் சரியீடு கோரி இழப்பீட்டிற்கான நடவடிக்கை அல்லது உரிமைவழக்கில் கடப்பாடுடைய சரியீடு கோரி உரிமை வழக்கு வராவார்.

**** அத்தகைய நடவடிக்கை அல்லது உரிமைவழக்கு ஒவ்வொன்றும் இறப்பு அவ்வாறு விளைவிக்கப்பட்டிருந்த ஆளின் மனைவி, கணவன், பெற்றோர் மற்றும் குழந்தை, எவரேனுமிருப்பின், அவர்களுடைய நலனுக்கானதாயிருத்தல் வேண்டும்; மேலும் அது இறந்துபோன ஆளின் நிறைவேற்றநர், நிர்வாகி அல்லது சார்பாளரால் அவர்தம் பெயரில் கொண்டு வரப்படுதல் வேண்டும். ****

மற்றும் அத்தகைய நடவடிக்கை ஒவ்வொன்றிலும், நீதிமன்றமானது எந்தத் தரப்பினர்களுக்காக மற்றும் எந்தத் தரப்பினர்களின் நலனுக்காக அத்தகைய நடவடிக்கை கொண்டுவரப்பட்டிருக்கிறதோ அந்தத் தரப்பினர் களுக்கு அத்தகைய இறப்பினால் முறையே விளைந்துள்ள இழப்புக்கேற்ற விகிதப்படி உள்ளது என்று அது கருதலாகும் இழப்பீட்டினை வழங்கலாம்; மேலும் அவ்வாறு வசூலிக்கப்பட்ட தொகை எதிர்வாதியிடமிருந்து வசூலித் துப்படாமலிருக்கும் செலவுத்தொகைகள் உள்ளடங்கலாக எல்லாச் செலவுத் தொகைகளையும் செலவுகளையும் கழித்த பின்பு நீதிமன்றம் அதன் தீர்ப்புரை அல்லது தீர்ப்பாணை மூலம் பணிக்கிற பங்குகளின்படி முன் குறிப்பிடப்பட்ட தரப்பினர்களுக்கிடையே அல்லது அவர்களில் எவர் களுக்குமிடையே பகிர்ந்து கொடுக்கப்படுதல் வேண்டும்.

1. இந்தச் சட்டம் 8/1955 ஒழுங்குமுறைச் சட்டத்தின் 3 ஆவது பிரிவினாலும் இணைப்புப் பட்டியலினாலும் இலட்சத்தீவுகள், மினிகாப் மற்றும் அமிந்திவித் தீவுகளுக்கு மற்றும் 26/1968 சட்டத்தின் 3 ஆவது பிரிவினாலும் இணைப்புப்பட்டியலினாலும் இணையத்து மண்டலமான பாண்டிச்சேரிக்கு நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

2. 3/1951 சட்டத்தின் 3 வது பிரிவினாலும் இணைப்புப்பட்டியலினாலும் புகுத்தப் பட்டது.

3. 3/1951 சட்டத்தின் 3 ஆவது பிரிவினாலும் இணைப்புப்பட்டியலினாலும் ஆதியிலிருந்த 1ஆவது பிரிவு 1 இப்பிரிவாக மறு எண்ணிடப்பட்டது.

4. 10/1914 சட்டத்தின் II ஆவது இணைப்புப்பட்டியலினால் 'மற்றும்' என்ற சொல் விட்டுவிடப்பட்டது.

5. மேற்படிச் சட்டத்தின் II ஆவது இணைப்புப்பட்டியலினால் "என்று மேலும் உள் மீயற்றப்படுகிறது" என்ற சொற்கள் விட்டுவிடப்பட்டன.

2. ஆனால், எப்போதுமே அதே முறையீட்டு நுதல்பொருளுக்காக ஒன்றுக்கு அதிகமான உரிமை வரம்புகளையும் பொறுத்து ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட நடவடிக்கை அல்லது உரிமைவழக்கு —கொண்டு வரப்படுதலாகாது: 1 * *

ஆனால், அத்தகைய நடவடிக்கை அல்லது உரிமைவழக்கு எதிலும் சொத்துக்கு ஏற்பட்ட இழப்பு இறந்துபோனவரின் நிறைவேற்றநர், நிர்வாகி அல்லது சார்பாளர் இறந்து போனவரின் சொத்துக்கு அத்தகைய தவறான செயல், அசட்டை அல்லது உரிமைக் கோரிக்கையால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஏதேனும் பண இழப்புக்கான உரிமைக் கோரிக்கையும் சேர்த்து அந்த இழப்பை வசூலிக்கலாம்; வசூலிக்கப் பட்டபின் அந்தத் தொகை, இறந்துபோனவருடைய சொத்திலுள்ள உடைமைகளைச் சேர்ந்ததாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

3. அத்தகைய நடவடிக்கை அல்லது உரிமைவழக்கு எதிலுமுள்ள வாத விவரங்கள் வழக்குரையானது எந்த ஆள் அல்லது ஆட்களுக்காக, அல்லது எந்த ஆள் முதலியவற்றைக் குறித்து அல்லது ஆட்களின் சார்பாக அத்தகைய நடவடிக்கை அல்லது உரிமை கோருதல் வேண்டும். வழக்கு கொண்டுவரப்படுகிறதோ அந்த ஆள் அல்லது ஆட்களைப் பற்றிய முழுவிவரத்தையும், வசூலிப்பதற்கு நாடப்படும் இழப்பீட்டினைப் பொறுத்த உரிமைக்கோரிக்கையின் தன்மையையும் உரைத்தல் வேண்டும்.

4. பின்வரும் சொற்களும் சொற்றொடர்களும் இதன்மூலம் பொருள்கோளுக் கான வகை முறை. அவற்றிற்கு முறையே அளிக்கப்பட்டுள்ள பொருள்களை, அத்தகைய பொருள்கள் சூழ்நிலையினால் அல்லது நுதல்பொருளின் தன்மையினால் தவிர்க்கப்படாதிருக்கின்ற அளவுக்கு, கொண்டிருத்தல் வேண்டும் என்று கருதப்படுகின்றது, அதாவது 2 * * * * * "ஆள்" என்னும் சொல் அரசியல் மற்றும் கூட்டு அமைப்புகள் மீது இயங்கும்; மற்றும் "பெற்றோர்" என்னும் சொல் தந்தையையும் தாயையும், பாட்டனையும், பாட்டியையும் உள்ளடக்கும்; மற்றும் "குழந்தை" என்னும் சொல் மகனையும், மகளையும், பேரனையும், பேத்தியையும் மாற்றாந்தாய் தந்தைக்குப் பிறந்த மகனையும் மகளையும் உள்ளடக்கும்.

1. 9/1871 சட்டத்தினால் "மேலும் அத்தகைய ஒவ்வொரு நடவடிக்கையும் அத்தகைய இறந்துபோன ஆளின் இறப்பிற்குப் பின்பு பன்னிரண்டு முழு மாதங்களுக்குள் கொண்டு வரப் படுதல் வேண்டும்" என்ற சொற்கள் விட்டுவிடப்பட்டன. தற்போது காலவரம்பு பற்றி 1963 ஆம் ஆண்டு காலவரம்புச் சட்டத்தை (36/1963) பார்க்கவும்.

2. 10/1914 சட்டத்தின் II ஆவது இணைப்புப்பட்டியலினால் சில சொற்கள் விட்டுவிடப் பட்டன.